Contrat d'apport d'affaires et de prospection

Entre SAS G.E.M. (Groupe Event Management), 33 quai Arloing, 69009 Lyon, SIREN 839 831 518, représentée par M. Guillaume Rac, en qualité de Président, dûment habilité à signer le présent contrat, ci-après « GEM »,
et Novyance, entreprise individuelle de M. Aurélien Ruotte, SIRET 940 553 043 00032, Lyon, ci-après « Novyance ».

1. Objet

Novyance recherche, contacte et qualifie, au nom de GEM, des entreprises et organismes (assistantes de direction, grands comptes, institutionnels, monde académique) susceptibles de réserver un événement dans les trois lieux suivants (les « Lieux ») : le **Fort de Vaise**, le **Fort de Feyzin** et l'**Institut d'art contemporain** (Villeurbanne). Les zones prospectées sont celles du brief de GEM : entreprises situées à moins de 20 minutes de chaque Lieu. D'autres lieux peuvent être ajoutés par simple avenant.

Les messages sont envoyés depuis les adresses électroniques des Lieux mises à disposition par GEM. Dès qu'une demande est qualifiée, Novyance la transmet au chef de projet GEM, qui prend le relais. GEM fixe seule ses prix, négocie et conclut seule avec ses clients.

2. Registre des contacts

Novyance tient un registre daté de chaque entreprise ou organisme contacté (nom, SIREN si connu, date du premier contact, Lieu proposé, message envoyé). Le registre est accessible à GEM à tout moment et lui est transmis chaque semaine. Est réputée « demande Novyance » toute réponse ou demande émanant d'une entreprise du registre, y compris lorsqu'elle parvient à GEM par un autre canal (téléphone, formulaire du site, adresse d'un autre Lieu, chef de projet). L'inscription au registre fait foi.

3. Champ de la prospection

Novyance peut contacter toute entreprise ou tout organisme, **y compris les clients actuels et anciens de GEM**, à l'exception des personnes ayant demandé à ne plus être contactées. Seule une entreprise à qui GEM avait déjà adressé un devis pour un événement précis, enregistré dans Sellsy dans les 30 jours précédant le premier contact de Novyance, peut être retirée du droit à commission, et pour cet événement seulement, à condition que GEM le signale avec la preuve dans les 8 jours suivant la transmission hebdomadaire du registre. À défaut, la commission est due.

4. Commission

GEM verse à Novyance une commission de **15 % du montant hors taxes** de tout contrat conclu entre GEM (ou toute société qu'elle contrôle ou qui exploite un Lieu) et une entreprise du registre, ou une société de son groupe, **dans les 12 mois suivant le premier contact par Novyance**, quel que soit le Lieu, quelle que soit la personne qui a conclu la vente et même si l'entreprise a ensuite contacté GEM directement. Chaque nouveau contrat signé pendant cette période donne droit à commission. **Cela vaut expressément pour les clients actuels et anciens de GEM** : un client qui réserve à nouveau après avoir été contacté par Novyance ouvre droit à commission, comme une entreprise nouvelle. Le montant pris en compte est le prix total facturé au client, prestations annexes facturées par GEM comprises (restauration, animation, technique), hors débours refacturés à l'identique.

5. Information, contrôle et reporting

GEM donne à Novyance un **accès en lecture seule à son logiciel commercial Sellsy**, limité aux opportunités, devis et factures des entreprises du registre, ainsi qu'un accès en lecture seule aux adresses électroniques des trois Lieux. GEM déclare en outre à Novyance, au plus tard le 5 de chaque mois, les contrats signés et les acomptes encaissés le mois précédent avec les entreprises du registre. Novyance présente chaque mois à GEM un reporting par Lieu : contacts établis, rendez-vous obtenus, demandes de devis transmises. Novyance peut, une fois par an et avec un préavis de 15 jours, vérifier ces déclarations sur pièces.

6. Facturation et paiement

La commission est due à l'encaissement par GEM de chaque somme versée par le client (acompte, puis solde), au prorata. Novyance facture en fin de mois ; les factures sont payables à 30 jours. Tout retard entraîne de plein droit des pénalités au taux légal prévu par l'article L. 441-10 du Code de commerce et une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. En cas d'annulation par le client, la commission reste due sur les sommes conservées par GEM. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.

7. Non-contournement

GEM s'interdit tout moyen ayant pour effet de priver Novyance de sa commission : faire signer un autre membre du groupe du client ou une autre société liée à GEM, reporter la signature au-delà du délai de 12 mois, ou fractionner un contrat. En cas de manquement, la commission est due comme si le contrat avait été conclu normalement, majorée de 50 % à titre de clause pénale.

8. Durée et fin du contrat

Le contrat prend effet à sa signature pour une période initiale d'un mois, puis se poursuit pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin par écrit avec un préavis d'un mois. **La fin du contrat ne supprime pas les commissions** : elles restent dues pour toute entreprise inscrite au registre avant la fin du contrat, pendant 12 mois après son premier contact.

9. Confidentialité et communication

Le brief de mission et toutes les informations échangées sont strictement confidentiels et ne sont communiqués qu'aux personnes de Novyance affectées à la mission, pendant le contrat et 3 ans après. Les données de GEM restent sa propriété, ne servent qu'à cette mission et sont supprimées à son terme. Toute communication au nom de GEM (messages types, visuels) est validée par GEM avant diffusion.

10. Données personnelles

Pour l'accès à l'historique de GEM (boîte de réception, devis, factures), Novyance agit comme sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD : traitement uniquement sur instruction de GEM et pour les finalités du contrat (exclusion des clients, suivi des demandes, statistiques), accès en lecture seule, mesures de sécurité adaptées, aucune cession à des tiers, suppression ou restitution des données à la fin du contrat. Pour la prospection, chaque message permet au destinataire de refuser tout nouvel envoi.

11. Indépendance

Novyance agit en apporteur d'affaires indépendant, sans lien de subordination ni mandat de conclure au nom de GEM. Le présent contrat n'est pas un contrat d'agent commercial.

12. Non-concurrence

Pendant la durée du contrat et les 12 mois suivant sa fin, Novyance s'engage à ne pas prospecter les clients et cibles de GEM pour le compte d'autres lieux événementiels ou d'agences concurrentes situés dans la métropole de Lyon et le département du Rhône. Cet engagement cesse de plein droit si

GEM ne règle pas une commission due dans les 30 jours suivant une mise en demeure restée sans effet.

13. Défaut de paiement

En cas de retard de paiement de plus de 30 jours, Novyance peut suspendre la prospection jusqu'au règlement complet, sans que cette suspension ne mette fin au contrat ni ne supprime les commissions dues. Les frais de recouvrement exposés au-delà de l'indemnité forfaitaire sont à la charge de GEM sur justificatifs.

14. Litiges

Les parties cherchent d'abord une solution amiable. À défaut, le tribunal de commerce de Lyon est seul compétent.

Fait à Lyon, le _____, en deux exemplaires.

Pour GEM, Guillaume Rac	Pour Novyance, Aurélien Ruotte